

권고 및 통보

1. 제 목 : ○○DD원 객실 관리에 관한 사항
2. 관계기관 : ○○DD원
3. 내 용
가. 업무개요

○○DD원은 미망인, ●●●●자 및 ○○가족 등을 위한 휴양시설로 12평형, 15평형, 23평형 각 20실, 총 60실의 객실을 운영하고 있습니다.

나. 객실 예약 취소 시 위약금 기준에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

공정거래위원회 고시 제2019-3호 「소비자분쟁해결기준」 제3조(품목 및 보상 기준) [별표 2] 품목별 해결기준(숙박업)에 따르면 객실 취소 및 예약 부도³⁾로 인한 위약금 기준을 성수기, 비수기, 주중, 주말 등으로 구분하여 소비자와 사업자간에 발생할 수 있는 분쟁을 원활하게 해결될 수 있도록 붙임과 같이 구체적인 합의 또는 권고의 기준을 제시하고 있습니다.

따라서 ○○DD원에서는 공정한 위약금 부과 기준을 통해 소비자 분쟁을 방지하고 이용 고객이 예약취소를 신중하게 결정하도록 하기 위하여 「소비자분쟁 해결기준」 제3조(품목 및 보상기준) [별표 2] 품목별 해결기준(숙박업)을 반영하여 객실 취소 및 예약 부도의 위약금 기준을 설정하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○DD원의 객실 예약 취소 및 예약 부도 위약금 기준을 확인한 결과, [표 1]과 같이 성수기, 비수기, 주중, 주말 등을 구분하지 않고 일률적으로 위약금을 부과하고 있습니다.

3) 예약을 해 놓고도 예약 날짜에 아무 연락도 없이 나타나지 않는 고객.

[표 1] ◎◎DD원 객실 예약 취소 위약금 기준 (생략)

구분	취소 일자	위약금	비고
입실	5일전	예약금 100% 환불	예약금 : 이용객실의 요금의 30% ※ 미망인단체 및 현대수리조트예약 고객 제외
입실	2~4일전	객실료의 10% 공제 후 환불	
입실	1일전	객실료의 20% 공제 후 환불	
입실	당일 취소	객실료의 30% 공제 후 환불	

또한 최근 2년간(2018년~2019년 9월 30일) [붙임 2]와 같이 총 ##건의 예약 부도가 발생하였으나 ##건(##%)만 위약금을 징수하는 등 예약취소 및 예약 부도를 방지하기 위한 위약금 제도가 제대로 운영되고 있지 않은 사실이 있습니다.

나. 예약 부도 고객 객실 이용제한에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

◎◎DD원에서는 효율적인 객실 관리를 위하여 「◎◎DD원 이용 내부지침 (2016.01.05.)」을 수립하여, 예약 날짜에 아무 연락도 없이 나타나지 않는 고객에 대하여 [표 2]와 같이 객실 이용을 제한하고 있습니다.

[표 2] ◎◎DD원 예약 부도 고객 객실 이용 제한기준

구분	횟수	제재	비고
예약 부도	1회	발생일 기준 2개월 이용정지	
예약 부도	2회	발생일 기준 4개월 이용정지	
예약 부도	3회	발생일 기준 6개월 이용정지와 주말 및 성수기 이용정지	

따라서 ◎◎DD원에서는 관련 지침에 따라 예약 부도 고객의 객실 이용을 제한하여 피해를 예방하고 이용 고객으로 하여금 객실 예약 및 취소를 신중히 선택하도록 하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ◎◎DD원의 예약 부도 고객 이용 제한 현황을 확인한 결과, [표 4]와 같이 예약 부도 고객이 1회 발생일 기준 2개월 이용정지 기간 내에 예약한 건이 12건 확인되는 등 예약 부도 고객에 대한 이용 제한이 제대로 적용되고 있

지 않은 사실이 있습니다.

[표 4] ○○DD원 예약 부도 제한 미적용 현황('18~'19.09.30.) (생략)

4. 관계기관 의견 : ○○○DD원에서는 감사결과를 수용하면서 향후 소비자분쟁해결기준 및 ○○○DD원 이용 내부지침에 따라 예약 부도 등 객실 관리에 철저를 기하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○○DD원장은

- 소비자분쟁해결기준에 따라 객실 예약 취소 시 위약금 기준을 개선하는 방안을 검토하시기 바라며,(권고)
- 예약 부도 고객에 대하여 「○○○DD원 이용 내부지침」 등에 따라 철저히 관리하시기 바랍니다.(통보)

[붙임 1] <별표 2> 26. 품목별 해결기준(숙박업)

숙박업 (1 - 3)		
분쟁 유형	해결 기준	비고
1) 성수기 주중 ① 소비자의 책임있는 사유로 인한 계약해제 - 사용예정일 10일 전까지 취소 또는 계약체결당일 취소 - 사용예정일 7일 전까지 취소 - 사용예정일 5일 전까지 취소 - 사용예정일 3일 전까지 취소 - 사용예정일 1일 전까지 또는 사용예정일 당일 취소 ② 사업자의 귀책사유로 인한 계약해제 - 사용예정일 10일 전까지 취소 - 사용예정일 7일 전까지 취소 - 사용예정일 5일 전까지 취소 - 사용예정일 3일 전까지 취소 - 사용예정일 1일 전까지 또는 사용예정일 당일 취소	○ 계약금 환급 ○ 총요금의 10% 공제후 환급 ○ 총요금의 30% 공제후 환급 ○ 총요금의 50% 공제후 환급 ○ 총요금의 80% 공제후 환급 ○ 계약금 환급 ○ 계약금 환급 및 총요금의 10% 배상 ○ 계약금 환급 및 총요금의 30% 배상 ○ 계약금 환급 및 총요금의 50% 배상 ○ 손해배상	* 성수기는 사업자가 약관에 표시한 기간을 적용하되 약관에 관련 내용이 없는 경우에는 다음의 기간을 적용함. . 여름시즌: 7.15~8.24 . 겨울시즌: 12.20~2.20 * 주말 : 금요일· 토요일 숙박, 공휴일 전일 숙박 * 소비자가 사용당일 사용예정시간까지 통보가 없는 경우에는 사용당일 취소로 봄.

숙박업 (2 - 3)		
분 쟁 유 형	해 결 기 준	비 고
2) 성수기 주말 - 소비자의 책임 있는 사유로 인한 계약해제 .사용예정일 10일 전까지 취소 또는 계약체결당일 취소 .사용예정일 7일 전까지 취소 .사용예정일 5일 전까지 취소 .사용예정일 3일 전까지 취소 .사용예정일 1일 전까지 또는 사용예정일 당일 취소 - 사업자의 책임 있는 사유로 인한 계약해제 .사용예정일 10일 전까지 취소 .사용예정일 7일 전까지 취소 .사용예정일 5일 전까지 취소 .사용예정일 3일 전까지 취소 .사용예정일 1일 전까지 또는 사용예정일 당일 취소 3) 비수기 주중 - 소비자의 귀책사유로 인한 계약해제 .사용예정일 2일 전까지 취소 .사용예정일 1일 전까지 취소 .사용예정일 당일 취소 또는 연락 없이 불참 - 사업자의 귀책사유로 인한 계약해제 .사용예정일 2일 전까지 취소 .사용예정일 1일 전까지 취소 .사용예정일 당일 취소	○ 계약금 환급 ○ 총요금의 20% 공제후 환급 ○ 총요금의 40% 공제후 환급 ○ 총요금의 60% 공제후 환급 ○ 총요금의 90% 공제후 환급 ○ 계약금 환급 ○ 계약금 환급 및 총요금의 20% 배상 ○ 계약금 환급 및 총요금의 40% 배상 ○ 계약금 환급 및 총요금의 60% 배상 ○ 손해배상 ○ 계약금 환급 ○ 총요금의 10% 공제 후 환급 ○ 총요금의 20% 공제 후 환급 ○ 계약금 환급 ○ 계약금 환급 및 총요금의 10% 배상 ○ 계약금 환급 및 총요금의 20% 배상	

숙박업 (3 - 3)		
분 쟁 유 형	해 결 기 준	비 고
4) 비수기 주말 - 소비자의 책임 있는 사유로 인한 계약해제 .사용예정일 2일 전까지 취소 .사용예정일 1일 전까지 취소 .사용예정일 당일 취소 또는 연락 없이 불참 - 사업자의 책임 있는 사유로 인한 계약해제 .사용예정일 2일 전까지 취소 .사용예정일 1일 전까지 취소 .사용예정일 당일 취소	○ 계약금 환급 ○ 총요금의 20% 공제 후 환급 ○ 총요금의 30% 공제 후 환급 ○ 계약금 환급 ○ 계약금 환급 및 총요금의 20% 배상 ○ 계약금 환급 및 총요금의 30% 배상	
5) 기후변화 및 천재지변으로 소비자의 숙박지역 이동 또는 숙박업소 이용이 불가하여 숙박 당일 계약 취소 - 이동수단(항공기 등)의 이용이 불가한 경우 - 이용이 불가한 경우 6) 거짓, 과장 또는 기만적인 표시·광고를 한 경우	○ 계약금 환급 ○ 계약금 환급 ○ 계약금 환급	* 기후변화 또는 천재지변으로 숙박업소 이용이 불가한 경우는 기상청이 강풍·풍랑·호우·대설·폭풍해일·지진해일·태풍·화산주의보 또는 경보(지진포함)를 발령한 경우로 한정됨